



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

CAMARA CONTENCIOSO ADMI. 3A NOM

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 19

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 67-70

EXPEDIENTE SAC: 13645130 - REVIGLIONO MOISO, JOSÉ GABRIEL - PLENA JURISDICCION

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 19 DEL 26/03/2025

AUTO NÚMERO: DIECINUEVE

Córdoba, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “**REVIGLIONO MOISO, JOSÉ GABRIEL - PLENA JURISDICCION**” (Expte. N° 13645130, iniciado con fecha 05/03/2025), en los que:

- 1.- Con fecha 05/03/2025 el actor presenta demanda de plena jurisdicción, la que previo sorteo, resulta radicada ante el presente Tribunal. Con idéntica fecha la actuaria requiere los aportes de ley, los que fueron cumplimentados conforme acusa el interesado mediante presentación de fecha 10/03/2025. Seguidamente y mediante proveído de misma fecha, se requiere al actor que cumplimente con lo dispuesto por el art. 88 del CPCC, debiendo de constituir domicilio dentro del radio.
- 2.- Que con fecha 11/03/2025 el actor mediante presentación “CUMPLIMENTA” realiza un compendio de acordadas reglamentarias y cita jurisprudencia para sostener que resulta de aplicación la cédula electrónica y que no tiene inconvenientes con su domicilio constituido en los demás fueros; razón por la cual solicita se lo tenga por parte y se imprima trámite a la demanda.
- 3.- Mediante proveído de fecha 14/03/2025, el Tribunal dispuso “...hágase saber al presentante que este Tribunal no desconoce el contenido de los Acuerdos que menciona en el

escrito objeto de este proveído y que la cédula electrónica, con su consiguiente domicilio electrónico; sumado a la implementación del expediente electrónico de modo alguno derogan las exigencias previstas en la ley adjetiva. sino que las complementan; a lo que se adiciona que tal necesidad surge evidente para el supuesto de que — por cualquier causa que sea— no fuere posible realizar la notificación por la vía electrónica. Por ello, estese al proveído de fecha 10/03/2025 en cuanto reza: "...Previamente, constituya domicilio dentro del radio del Tribunal y se proveerá lo que por derecho corresponda (art. 88 CPCC)..." Asimismo y a los fines de evitar dilaciones innecesarias, emplácese al actor para que, en el término y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 176 del CPCC -aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182- cumplimente el art. 175 de la primera normativa mencionada, denunciando nombre y domicilio de la demandada..."

4.- En su contra, con fecha 17/03/2025, el actor interpone recurso de reposición. En primer lugar, esgrime que cualquiera sea el motivo por el que el Sistema de Administración de Causas no funcione, el Tribunal Superior de Justicia declarará inhábil los días en que no se encuentre operativo. Sostiene que, con el avance vertiginoso de la tecnología, resulta imposible que no se pueda notificar electrónicamente y por lo tanto *“es inútil lo que manifiesta V.S., y por eso es que no es más de aplicación el radio de 50 cuadras para fijar domicilio procesal”*.

En segundo lugar, y en relación con el requerimiento efectuado por el Tribunal para que cumplimente con las previsiones del art. 175 del CPCC, denunciando el nombre y domicilio del demandado; acusa que *“existe un ERROR INEXCUSABLE DE HECHO Y DE DERECHO”* debido a que la Ley 7182, en su artículo 13, declara aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial en todo lo que no se encuentre modificado o normado por la ley foral. En base a ello, sostiene que el art. 16 de la Ley 7182 no exige esta carga al actor y que, por el art. 14 de la misma norma, el demandado en este tipo de juicios es la Provincia de Córdoba. Adiciona que resulta función del instructor del expediente identificar

ello en la caratula cuando se dé de alta el expediente. Cita causa análoga.

En base a lo expuesto, sostiene se revoque por contrario imperio el decreto cuestionado y se imprima trámite a la demanda, sin demora.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que el recurso de reposición ha sido articulado en tiempo y forma legales (art. 42 de la Ley N° 7182 y arts. 358 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-, aplicable por virtud del art. 13 de la Ley N° 7182), por lo que corresponde analizar su procedencia.

II.- Que, sin perjuicio de que el recurrente no rebate los argumentos dados por el Tribunal, limitándose a expresar su disconformidad con lo requerido, resulta atinado ingresar a tratar las quejas con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica.

De manera liminar, corresponde hacer saber que la ley del fuero admite la aplicación supletoria –no subsidiaria- de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial siempre que la temática no se encuentre modificada o normada de modo particular por aquella. De tal suerte que, antes de acudir a las normas del proceso adjetivo civil -Ley N° 8465- actualmente vigente, corresponde al intérprete anteponer las normas del sistema contencioso, y en todo lo que no esté específicamente reglamentado y siempre que no resulte incompatible con la integridad del sistema especial, recién entonces se podrá acudir a las formulaciones normativas del sistema supletorio (Conf. Código Contencioso Administrativo De Córdoba, Comentarios de Domingo Juan Sesín; Daniela Sosa – 1° Ed. – Advocatus, Córdoba, 2024, pág. 389-390). Así cuando la ley foral omite regular los requisitos generales de demanda, implícitamente se encuentra remitiendo a la ley procesal civil; de allí que devienen de aplicación los requisitos previstos en el art. 175 del CPCC y las consecuencias que acarrea su incumplimiento (art. 176 CPCC). Sin perjuicio de ello, y aun cuando no se encontrara así establecido legalmente, resulta de pura lógica que la demanda consigne expresa y claramente contra quien se dirige, estableciendo de manera precisa cuál es el polo pasivo de la relación procesal.

III.- Entrando a considerar el primer cuestionamiento, el recurrente sostiene que la constitución de domicilio *ad litem* resulta inútil, atento el devenir de la cédula electrónica. En este estadio, resulta necesario hacer una distinción entre los conceptos de domicilio y notificación.

La cédula de notificación –cualquiera sea el medio empleado- constituye un medio de comunicación procesal. El Acuerdo Reglamentario N° 1103, Serie “A”, del 27 de junio de 2012, con el objeto de avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías en la prestación del servicio de justicia, y en pos de lograr una gestión judicial reducida en costos y tiempos, instituyó la cédula electrónica como una nueva forma de realizar los actos de comunicación procesal.

El domicilio, tanto en su faz electrónica como física, resulta necesario para materializar los medios de comunicación procesal. Así, la cédula de notificación tradicional se remite al domicilio *ad-litem*; la cédula de notificación electrónica se remite al domicilio electrónico. Sin perjuicio de esta distinción, y el uso práctico de los domicilios, la normativa adjetiva le asigna además -al domicilio *ad-litem*- el carácter de requisito de admisibilidad. Tal y como fuera explicitado en el decreto motivo de recurso, el art. 88 del CPCC requiere de manera categórica la constitución de un domicilio especial, bajo apercibimiento de no ser oído en juicio. Dicha normativa sigue vigente, ya que las reglamentaciones del expediente electrónico complementan y agilizan los procesos, pero de ninguna manera dejan de lado el ordenamiento.

A su vez, no existe ninguna norma reglamentaria que dé sustento a la afirmación sobre que “no es más de aplicación el radio de 50 cuadras para fijar domicilio procesal...”, y que ello justifique hacer caso omiso a la ley.

Resta agregar que lo resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia en autos “TULA JEREMIAS OMAR C/TRANSPORTE MERCURIO S.A. ORDINARIO-DESPIDO” RECURSO DIRECTO 1199611) que cita el recurrente en apoyo de su tesis, no modifica la

conclusión arribada. Ello es así, en razón de que –con independencia del temperamento allí consignado- lo requerido en dicha ocasión estuvo referido al domicilio especial a constituir a fin de la alzada con motivo de la interposición de un recurso de casación, y no de una resolución emitida con motivo del incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción. Por ende, carece de virtualidad como pauta hermenéutica sobre el régimen de los domicilios.

Finalmente, en relación con lo decidido en otras causas sustanciadas en el fuero, corresponde recordar al actor que en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 20 de la Ley N° 8435, cada presidente ostenta la dirección de los procesos a su cargo; dejando al prudente arbitrio de cada magistrado, la debida observancia de la norma adjetiva en el caso concreto.

IV.- En segundo lugar, el recurrente aduce error inexcusable de hecho y de derecho, al no identificar la funcionaria actuante al demandado en la caratula.

Sin embargo, de la detenida lectura de la demanda podemos observar que no se encuentra claramente identificada la parte demandada, puesto que el recurrente en su libelo introductorio esboza “*vengo por la presente a instar la acción de Plena Jurisdicción contra el intento de cobro de multa por llevar las luces bajas apagadas del coche que conducía el día 28/09/2024 a las 16:34hs., atento los argumentos de hecho y de derecho, que pasaré a detallar a continuación*”. Tal omisión se verifica, también, en la parte inicial del escrito referido, desde que allí manifiesta el actor que “*...promueve demanda de PLENA JURISDICCION en contra de S/D, S/D persiguiendo el cobro de la suma de Pesos CERO (0,00), con más S/D*” (el destacado es propio), sin precisar en momento alguno el polo pasivo de la acción planteada.

Corresponde recordar que la demanda, como escrito inicial, reviste una trascendental importancia puesto que sienta las bases sobre las cuales se trabará la Litis. El cumplimiento de los recaudos mencionados en el art. 175 del CPCC, de aplicación supletoria, asegura el principio de contradicción y la garantía de defensa en juicio. Por ende, si una demanda no

individualiza con precisión y exactitud contra quién se interpone, deviene inidónea para generar el dictado de una sentencia condenatoria cierta y concreta. Conforme lo dispuesto por el art. 176 del CPCC, el incumplimiento de los requisitos formales impuestos por la normativa, trae aparejado el rechazo de oficio, o bien a la luz del principio *pro actione*, el dictado de un despacho saneador, como aconteció en la causa mediante el acto cuestionado. Tal y como se advierte de la transcripción realizada, el accionante omitió identificar la persona demandada y su domicilio, conforme lo exige el art. 176 del CPCC, de aplicación supletoria, confundiendo –aparentemente- el objeto de la pretensión (multa) con el polo pasivo (autoridad contra la cual dirige la demanda). Es de destacar que, tras la advertencia efectuada a fin de subsanar su yerro, el presentante insiste en trasladar su omisión al Tribunal, cuando ello constituye la principal carga de la parte actora a fin de conformar la Litis; sin perjuicio de que dicho extremo pueda ser suplido por la instructora de la causa cuando ello surja claramente del texto de la demanda, lo que no sucede en autos.

V.- En su mérito, corresponde rechazar el recurso de reposición interpuesto por la parte actora y confirmar el decreto recurrido en todas sus partes, sin costas en razón de ausencia de labor por la contraparte.

Por ello y normas legales citadas;

SE RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la parte actora y confirmar el decreto recurrido en todas sus partes.

II.- Sin costas.

Protocolícese y notifíquese de oficio.

Texto Firmado digitalmente por:

DE GUERNICA Cecilia María

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.03.26

ANGELOZ María Martha Del Pilar

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.03.26

ACUÑA Maria Eugenia

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.03.26